

Direito Constitucional

Resumo esquematizado para estudo

1- Estrutura da CF de 1988

→ Promulgada em 05/10/1988 (carta vigente)

- a) Preâmbulo
- b) Parte Principal (corpo)
(Parte dogmática) Art. 1º ao 250 (onde estão os artigos)
- c) ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) Art. 1º ao 98

1.1 - Preâmbulo :

- Não tem força normativa (não é norma constitucional)
- Não possui força cogente (sem relevância jurídica)
- É uma carta de intenções políticas
- Para o STF não é de reprodução obrigatória nas demais constituições
- Para o STF a palavra “Deus” no preâmbulo não viola o estado laico.

OBS: O preâmbulo não pode servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade.

Corpo	}	São normas constitucionais
ADCT		Entre eles não há hierarquia

2- Constituição

- Lei Suprema de um país
- Objetivos:
 - Organizar o Estado (político-juridicamente)
 - Limitar o poder do Estado

2.1 Conceitos (concepções/sentidos)

a) Sociológico:

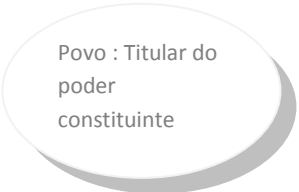
→ Autor: *Ferdinand Lassalle*

Ideia: A constituição é a soma dos fatores reais do poder. (caso contrário a constituição não passa de uma simples folha de papel)

b) Político:

→ Autor: *Carl Schmitt*

Ideia: A constituição é uma decisão política fundamental de um povo.



Povo : Titular do
poder
constituente

OBS: O autor diferencia constituição (matérias que tratam de organização do Estado e da limitação do poder) de leis constitucionais (demais assuntos).

c) Jurídico :

→ Autor: *Hans Kelsen*

Ideia: A constituição é uma norma pura, como o puro deve ser (é desprovida de qualquer sentido sociológico, político e filosófico)

→ Sentido Lógico-jurídico : A constituição é uma norma fundamental hipolítica.

→ Sentido Jurídico positivo : A constituição é uma norma escrita posta positiva.

d) Conceito Ideal de Constituição

→ Autor : J.J. Gomes Canotilho

- deve ser escrita;
- deve conter uma enumeração dos direitos fundamentais individuais (direitos de liberdade);
- deve adotar um sistema democrático formal(participação do povo na elaboração dos atos legislativos pelos parlamentos);
- deve assegurar a limitação do poder do Estado mediante o princípio da divisão dos poderes;

2.2 – Classificação das Constituições

a) Quanto à forma:

- Escrita (Instrumental) EX: CF/88
- Não escrita (Costumeira/Consuetudinária) EX: Constituição Inglesa

OBS: A constituição não escrita está baseada em costumes, convenções e decisões de jurisprudência (textos esparsos).

b) Quanto ao Conteúdo:

- **Material:** É aquela que trata de conteúdo puramente constitucional (organização do Estado e limitação do poder) EX: CF EUA/1787
- **Formal:** É aquela que trata de diversas matérias, assuntos, pois para caracterizá-la leva-se em consideração a forma, o procedimento como essas matérias são introduzidas no texto constitucional. EX: CF/88

c) Quanto à Origem

- **Promulgada (Popular/Democrática):** É feita com a participação do povo , por meio de uma assembleia nacional constituinte.
- **Outorgada:** É aquela imposta unilateralmente pelo governante.
- **Cesarista:** Elaborada pelo governante e submetida a referendo ou plebiscito popular. EX: CF Venezuela
- **Pactuada (Dual)** É uma acordo para que um governante se mantenha no poder EX: Magna carta do Rei João Sem Terra 1215 Inglaterra

Histórico Constituições Brasileiras:

1824- Outorgada

1891 – Promulgada

1916 Promulgada

1967 – Outorgada

1934 – Promulgada

1969 – Outorgada*

1937 – Outorgada

1988 – Promulgada

d) Quanto Ao Modo de Elaboração

- **Dogmática:** Foi elaborada por uma assembléia nacional constituinte com base nos dogmas , idéias que vigem no momento da sua elaboração.
→ Sempre será escrita
- **Histórica:** É construída lentamente ao longo dos anos EX: Inglesa
→ Não Escrita

e) Quanto à Mutabilidade (alterabilidade)

- **Rígida:** É aquela que exige um procedimento difícil para sua alteração. EX CF/88 (Art. 60 § 2º)
- **Flexível :** É aquela cujo procedimento de alteração é ideêntico ao da legislação infraconstitucional (não há hierarquia entre constituição e leis)
- **Semi-flexível (Semi-rígida) :** Parte da Constituição é flexível, e a outra rígida. EX: CF/1824

OBS: Para Alexandre de Moraes a atual constituição brasileira é super rígida, em virtude das suas cláusulas pétreas. (Art. 60, § 4º)

f) Quanto à Extensão

- **Analítica (Prolixa):** Extensa, muitos artigos EX: CF/88.
- **Sintética:** Tem poucos artigos. EX: CF EUA

g) Quanto aos Fins (Finalidade)

- **Garantia (Negativa):** É aquela que organiza o Estado, limitando o poder. EX: EUA
- **Dirigente:** É aquela que além de organizar o Estado e limitar o poder, estabelece metas, objetivos, aos fins do Estado. (Normas programáticas) EX: CF/88 (Art. 3º, Art. 6º; Art. 217;)

h) Quanto à Correspondência Com a Realidade (critério obrigatório Karl Loewenstein)

- **Normativa:** É aquela que corresponde à realidade social (é obedecida por todos).
- **Nominalista/Nominativa:** Foi criada para ser cumprida, mas não consegue realizar o seu papel na sociedade.
- **Semântica:** É aquela que nasce para não ser cumprida (existe em governos absolutistas).

3- Fundamentos da República Federativa do Brasil (RFB)

SOberania

Cidadania

Dignidade da pessoa Humana

Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa
Pluralismo Político

3.1 Objetivos da RFB

CONstruir uma sociedade livre justa e solidária;
GArantir o desenvolvimento nacional;
ERradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades;
PROmover o bem de todos.

3.2 Princípios que regem a RFB em suas relações internacionais (Art. 4º)

Defesa da Paz
Repúdio ao racismo e ao terrorismo
Concessão de asilo político
Independência nacional
NÃO – intervenção
Prevalência dos direitos humanos
Igualdade entre os Estados (países)
Solução pacífica dos conflitos
Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade
Autodeterminação dos povos

4 Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º ao 17)

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| • Individuais e Coletivos (Art. 5º) | Real |
| • Sociais (Art. 6º ao 11) | Exemplificativo |
| • Nacionalidade (Art. 12 e 13) | Ñ - taxativo |
| • Políticos (Art 14 a 16) | Ñ - exaustivo |
| • Partidos Políticos (Art. 17) | |

OBS: Os direitos fundamentais previstos na CF não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. (Art. 5 §2º)

4.1 Titularidade (Art. 5º, Caput)

- **Pessoas Naturais (Físicas) :**
 - Brasileiros (Natos e Naturalizados)
 - Estrangeiros (Residentes ou não no país)
- **Pessoas Jurídicas**
OBS: Súmula 227, STJ

4.2 Eficácia Horizontal e Vertical

Os direitos fundamentais aplicam-se não apenas nas relações entre o Estado e o particular (eficácia vertical) mas também nas relações privadas (eficácias horizontal ou externa).

4.3 Características

- a) **Aplicação Imediata (Art. 5º, § 1º):** As normas definidoras dos direitos fundamentais tem aplicação imediata.
- b) **Relatividade:** Não há direitos fundamentais de natureza absoluta. EX: Vida – Pena de morte (Art. 5º, XVII, “a”)

OBS: Os direitos Fundamentais podem sofrer restrições (reservas legais)

- **Reserva Legal Simples:** Ocorre quando a CF apenas exige lei impondo uma restituição a um direito (“Na forma da lei”; “Nos termos da Lei”). EX:
*É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa **Na forma da lei**, nela entrar, permanecer ou sair como os seus bens (Art. 5º, XV).*
 - **Reserva Legal Qualificada:** A CF prevê a imposição de uma restrição a um direito e além disso estabelece seus fins, suas condições. EX: Art 5º, XII
- c) **Hierarquia e Colisão:** Não há hierarquia entre direitos fundamentais. Diante de um conflito o juiz no caso concreto deve aplicar o princípio da harmonização (Concordância prática).
 - d) **Humanabilidade:** São inenunciáveis
 - e) **Imprescritibilidade:** O não uso gera a perda de um direito.

4.4 Gerações (dimensão) dos Direitos Fundamentais

- 1ª {
- Liberdade
 - Dir. Negativos
 - Rev. Francesa (1789)
 - Direitos civis e políticos

- 2ª {
- Igualdade
 - Dir. Positivos
 - Revolução Industrial
 - Direitos Sociais, econômicos e culturais

- 3ª {
- Fraternidade
 - Pós 2ª guerra
 - Direitos Transindividuais/Meta individuais (difusos e coletivos) EX: Paz

OBS: São aqueles que exigem uma prestação por parte do Estado
(Normas programáticas)

- 4ª {
- Paulo Bonavides
 - Democracia
 - Pluralismo
 - Informação
 - Norberto Bobbio: Engenharia Genética

4.5 Quatro Status de Jellinek

- a) **Status Negativo:** Relação de total subordinação com o Estado.
- b) **Status Positivo:** O indivíduo possui um grau de liberdade em relação ao Estado.
- c) **Status Ativo:** O indivíduo passa a exigir uma atuação do Estado.

4.6 Direitos Fundamentais Em Espécies

a) Vida - Aborto :

- Regra: É proibida (Art. 124 a 127, CP)
- Exceções: Gravidez com estupro
- Exceções: Gravidez com risco
- STF (na ADRF N° 54): Interrupção do feto anencefálico

Art. 128, CP

OBS: O STF, na ADI 3510, decide que as pesquisas com células tronco embrionárias não violam a constituição.

b) Liberdade (s):

- **Manifestações do pensamento (Art. 5º, IV)**

É vedado Anonimato

OBS: Para o STF a denúncia anônima não pode subsidiar, por si só a instauração de um procedimento investigatório.

- **Liberdade Religiosa:**

O Brasil, desde a CF de 1891, é um Estado Laico!!!

- **Art. 19, I, CF:** É vedado a União, Estados, DF e Municípios estabelecer cultos religiosos (...), Salvo a colaboração de interesse público.

- **Reunião (Art. 5º, XVI) → Temporária**

- Pacífica e sem armas;
- Em locais abertos ao público;
- Não pode frustrar outra já marcada;
- Exigência: Prévio aviso;

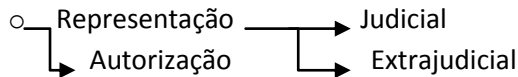
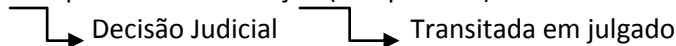
O direito de reunião prescinde (dispensa) de autorização.

OBS: Se houver a negativa desse direito, cabe mandado de segurança.

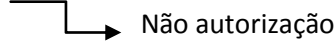
- **Associação (Art. 5º, XVII a XXI):**

É livre a criação de associações e cooperativas. → Independente de autorização do Estado.

- **OBS:** O Estado não pode interferir no funcionamento interno das associações.
- Lícita, vedada de caráter paramilitar.
- Suspensão ou dissolução (compulsória)



- Exceção: Substituição processual → Mandado de segurança (5.629/STF)



c) Igualdade (Isonomia): É Tratar igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida das suas desigualdades.

Dois Aspectos: { - Formal (perante a lei) = É para o juiz
 { - Material (na lei) = É para o legislador

- **Tratamentos Normativos diferenciados**

→ Entre as pessoas

→ Entre os sexos:

- Licença à gestante (Art. 7º, XVIII) 120 dias
- Licença paternidade (Art. 7º, XIX) 5 dias
- Lei Mª da Penha (Lei 11.340/06)

→ Em Concursos Públicos:

Requisitos: → Previsto em lei (e não apenas no edital) Art. 5º, II, CF

→ Compatíveis com a natureza e as atribuições do cargo.

OBS: Súmula vinculante 683/ STF.

- **Exame Psicotécnico (em Concurso Púb.)**

Requisitos: → Previsão em lei;

→ Critérios objetivos;

→ Recurso Administrativo

Súm. 686/ STF

OBS: Segundo o STF não pode haver remarcação de teste físico, salvo se previsto no edital do concurso.

d) Direito de Propriedade: Não é absoluto.

- **Restrições:**

Desapropriação	{ - Necessidade pública - Utilidade pública - Interesse Social	-Prévia
→ Art. 5º, XXIV		- Justa
		- Dinheiro

*** Outros casos de Desapropriação:**

(Para dar função social à propriedade):

a) Imóvel urbano (subutilizado ou não utilizado)

* Indenização em títulos da dívida pública (Art. 182, § 4º III)

b) Imóvel rural (Reforma Agrária)

- *Indenização em títulos da dívida agrária (Art. 184)
- *Expropriação (Art. 243, CF)
- *Plantio de substâncias psicotrópicas (drogas) (imóvel urbano ou rural)
- *Exploração de trabalho escravo (EC 81/2014)

OBS: Não há indenização.

e) Inviolabilidade Domiciliar Art. 5º, XI

→Regra: O domicílio é inviolável

→Exceções:

- Flagrante delito - Desastre - Prestar socorro - Ordem judicial } A qualquer hora do dia ou da noite → Somente durante o dia
--

→**Conceito de Casa:** Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerça atividades ou profissão.

→**Conceito de Dia:** Período das 06h às 18h (critério cronológico).

OBS: O STF autorizou a Polícia Federal a invadir à noite escritório de advogado, para implantação de escuta ambiente, pois tratava-se de organização criminosa.

f) Inviolabilidade Das Comunicações Pessoais (Art.5º, XII)

- **Sigilo de Correspondência:** Não é absoluta, e a previsão de violação tanto em lei (LEP) Art. 91 como na constituição (Art.136 e 137).
- **Sigilo das Comunicações Telefônicas (Inter. Tel. Grampo)**

Requisitos p/ quebra	{	-Previsão em lei (Lei 9.296/96 - Investigação criminal ou instrução processual penal - Crime punido com pena de reclusão
-------------------------	---	--

***Prova emprestada:** A interceptação telefônica só pode ocorrer em processos de natureza criminal (penal), mas o STF admite a prova emprestada para o processo administrativo ou civil.

→**Internet Telefônica:** Autorização Judicial

→**Escuta Telefônica:** Autorização judicial

→**Gravação Telefônica (clandestina):** Não precisa de autorização judicial. É prova lícita.

- **Sigilo dos Dados (Protege a Intimidade Art. 5º X)**

- Fiscais (IR)
- Bancários (Extratos Bancários)
- Telefônicos (Extratos)
- E-mail

→**Quebra:**

→ Autorização judicial └─ → Deasão de CPI	Federal/Estadual/Distrital Art.58,§ 3º
---	---

OBS: Segundo o STF a Receita Federal não pode quebrar sigilo dos dados bancários, salvo se for um processo administrativo fiscal (PAF) – STJ (19/09/14).

5 Garantias Processuais e Penais

g) Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV)

- Liberdade
- Bens (Propriedade)

→Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal.

- **5.1 - Contraditório e Ampla Defesa Art. 5º, LV**

São assegurados no processo judicial e no processo administrativo.

- **Processo Judicial**

Regra: Advogado (defesa técnica).É obrigatório.

Exceções: Habeas Corpus.

- **Processo Administrativo**

O Advogado (Defesa técnica) é facultativo.

Súmula Vinculante 05/STF

- **5.2- Processos Perante o TCU - Súmula Vinculante 03/STF**

Regra: É Assegurado a contraditória e a ampla defesa.

Exceção: Concessão inicial de aposentadoria reforma e pensão, salvo se passados mais de 05 anos no ato de concessão.

- **5.3 - Provas Ilícitas**

Regra: São inadmissíveis no processo.

Ampliação: São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação. (Teoria das Frutas da Árvore Envenenada – Art.157, § 1º, CPP)

Exceção: A prova ilícita pode ser admitida se for como meio de defesa (Legítima Defesa).

- **5.4 - Crimes na CF/88**

Crime	Característica
- Racismo - Ação de grupos armados	-Inafiançáveis -Imprescritíveis
- Hediondos (Lei 8.072/90) -Tráfico, tortura e terrorismo (equiparados ou hediondos)	-Inafiançáveis e insolúveis de graça e anistia

Punir = IUS puniendi

348

STF:

***Graça/indulto:** Perdão pessoal (Art. 84,XII)

***Anistia:** Perdão do fato. Lei do CN (Art. 48,VIII)

- **5.5 - Irretroatividade das Leis:** A lei penal não pode retroagir, salvo em benefício do réu.

Art. 5º, XXXIX/CF: Não há crime sem **lei** anterior que o defina e não há pena prévia com função *lega*.

→ Em sentido formal → CN

h) **Remédios Constitucionais:** São garantias a disposição dos indivíduos para defesa de seus direitos.

- **5.6 - Habeas Corpus (Art. 5º, LXVIII)**

→**Objeto (tutela) de Proteção:** Liberdade de locomoção (ir/vir).

→**Características:**

- Ação penal gratuita (sem custos judiciais).
- Dispensa advogado.
- Deve ser impetrado em língua portuguesa.

→**Espécies:**

- Preventivo
- Repressivo (liberatório) se houver ameaça

→**Legitimidade:**

- Ativa (impetrante) → Qualquer pessoa (universal)

OBS: A pessoa jurídica possui legitimidade ativa, mas não pode ser paciente.

→**Legitimidade Passiva:** (Coator) autoridade pública ou um particular.

→**Descabimento do Habeas Corpus:**

1ª Contra pena de multa.

2ª Perda de função pública.

3ª Contra punição disciplinar militar (Art. 142, § 2º, CF) salvo se houver ilegalidade ou incompetência.

- **5.7 - Habeas Data (Art. 5º, LXXII)**

→**Objetivo:** Direito de informação da própria pessoa.

Informação {
- Conhecer
- Retificar
- Acrescentar

→**Características:**

- Ação civil gratuita (Sem custos)
- Depende de advogado
- Ação personalíssima (não pode ser utilizada para conhecer informações de terceiros)

→**Legitimidade:**

- **Ativa:** O detentor das informações (qualquer pessoa física ou jurídica).
- **Passiva:** Banco de dados públicos, governamentais, ou acessíveis ao público.

Ex: Bacen, Antel, SPC, Serasa...

→**Exigência para Impetração do HD:** Recusa de informação por parte da autoridade administrativa. → Súmula 02/STJ

- **5.8 - Mandado de Segurança (Art. 5º, LXIX e LXX, CF + Lei 12.016/09)**

→**Objeto de proteção :** Direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data.

OBS: O mandado de Segurança é ação subsidiária em relação ao Habeas Corpus e Habeas Data.

→**Características:**

- Não é ação gratuita.
- Advogado? Sim, é obrigatório!!
- Prazo: Decadência de 120 dias. (Súmula 632.STF)

1º - MS Individual (Art. 5º, LXIX)

- **Legitimidade Ativa:** A pessoa que sofre violação no seu direito(qualquer pessoa física ou jurídica).

2º - MS Coletivo (Art. 5º, LXX)

- **Legitimidade Ativa:**
 - Organizações Sindicais
 - Entidades de Classe
 - Partido político c/ representação no CN
 - Associações em funcionamento há mais de 01 ano.

OBS: A representação do partido político deve ser comprovada no momento da impetração de mandado de segurança.

- **5.9 - Ação Popular (Art.5º, LXXIII)**

→**Objeto (Finalidade):** Anular ato lesivo à (o)

- Moralidade administrativa
- Meio ambiente
- Patrimônio (público – histórico/cultural)

OBS: O Ministério Público não é parte legítima para propor ação popular. Não é prerrogativa de foro na ação popular. EX: Ação popular contra o presidente da república começa a tramitar na justiça federal de 1º grau.

- **Mandado de Injunção (Art.5º, LXXI)**

→**Legitimidade:**

- Ativa:** Qualquer pessoa física ou jurídica.
- Passiva:** O Legislador.

→**Posição do STF no MI**

- Até Out/2007:** Posição não concretista (declaratória da omissão).
- Após Out/2007:** Posição concretista (efeitos aditivos).

OBS: Nesse caso o STF cria um regulamento provisório.

- i) **Remédios Constitucionais Administrativos (Art. 5º, XXXIV)**

- **Direito de Petição:** Assunto de interesse coletivo.
- **Direitos de Certidão:** Assuntos de interesse particular.

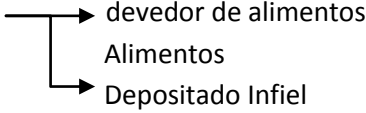
OBS: São ações gratuitas que independe do pagamento de taxas.

*Da recusa do pedido de certidão é cabível mandado de segurança e não Habeas Data.

j) **Tratados internacionais (Art. 5º, § 3º)**

- **Sobre Direitos Humanos:**
 - Aprovados com o trâmite de PEC.
 - Não aprovados com o trâmite de PEC.
- **Sobre outros Assuntos :** Equivalente à lei ordinária.

k) **Prisão Por Dívida (Art. 5º, LXVIII)**

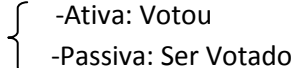
- Segundo a CF/88 
 - devedor de alimentos
 - Alimentos
 - Depositado Infiel
 - Segundo STF 
 - Só há prisão civil do devedor de alimentos.
- Súmula vinculante Nº 25/STF**

- l) No Brasil apenas a lei em sentido formal (LO em regra) pode criar crime e estabelecer pena (Art. 5º, XXXIX). Entretanto a constituição pode estabelecer patamares mínimos a serem observados pelo legislador (Mandado Constitucional de Criminilização). EX: O racismo é crime inafiançável e imprescritível.

6 Nacionalidade (Art.12 e 13)

7 Direitos Políticos (Art. 14 a 16)

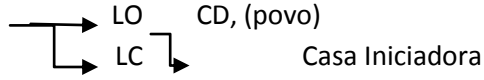
É a finalidade concedida pelo Estado ao cidadão para que este possa participar das decisões políticas daquele.

Capacidade Eleitoral 

- **7.1 - Exercício da Soberania Popular**
 - **Sufrágio (universal):** Direito de votar/ ser votado
 - **Voto** (Direto, secreto e com valor igual para todos) → Exercício do Sufrágio

OBS: ESCRUTINO = forma de exercício do sufrágio no Brasil.

- **Plebiscito** – Consulta prévia
- **Referendo** – Consulta posterior
- **Iniciativa popular** – De leis (Art. 61, § 2º)

- **Leis** 
- **Proposta**
 - 1% no mínimo, eleitorado nacional.
 - 05 Estados, no mínimo.
 - 03% no mínimo, dos eleitores.

OBS: No município, 5%, no mínimo, do eleitorado.

OBS-2: Existe iniciativa popular de leis estaduais que ficou a cargo da constituição estadual definir.

- **7.2 - Alistamento eleitoral e voto**

Obrigatório	-Maiores de 18 anos
Facultativo	-Analfabetos
	-Maiores de 70 anos
	- > 16 anos < 18 anos
Proibidos	-Estrangeiros
	-Conscritos

- **7.3 - Condições de Elegibilidade**

São requisitos para o exercício da capacidade eleitoral passiva.

→ Nacionalidade Brasileira

→ Alistamento eleitoral

→ Pleno exercício dos direitos políticos.

→ Filiação partidária (O Brasil não admite candidatura avulsa)

→ Domicílio eleitoral na circunscrição

→ Idade mínima

-18 anos	: Vereador
- 21 anos	: Deputados em geral, prefeito e vice e juiz de paz
- 30 anos	: Governador e vice
- 35 anos	: Presidente e vice, Senador.

- **7.4 - Inelegibilidade**

São impedimentos temporários ou não, ao exercício da capacidade eleitoral passiva.

a) **Absolutas:**

-Analfabetos	} Inelegíveis
-Estrangeiros	
-Conscritos	

b) **Relativa:** Na CF ou LC

- **Por motivo funcional (Art. 14, §5º):** O PR, os governadores, os prefeitos, não podem ser reeleitos para um terceiro mandato consecutivo.
- **Por desincompatibilizações (Art.14 § 6º):** O PR, os governadores, os prefeitos, para concorrerem à outros cargos, devem renunciar do mandato até 06 meses antes do pleito.
- **Reflexa (indireta) (Art. 14, § 7º) :** O PR, governadores e prefeitos tornarão inelegíveis, no seu território de jurisdição: O cônjuge e os parentes até o 2º grau, salvo se já ocupa um cargo eletivo e sejam candidatos a reeleição.
- **Do Militar (Art. 14, § 8º)- O não conscrito**
 - *Se contar menos de 10 anos de serviço, deve se afastar da atividade.
 - *Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e passará, no ato da diplomação para a inatividade.

OBS: Essa ação tramitará na justiça eleitoral em segredo e deve ser ajuizada em até 15 dias após a diplomação.

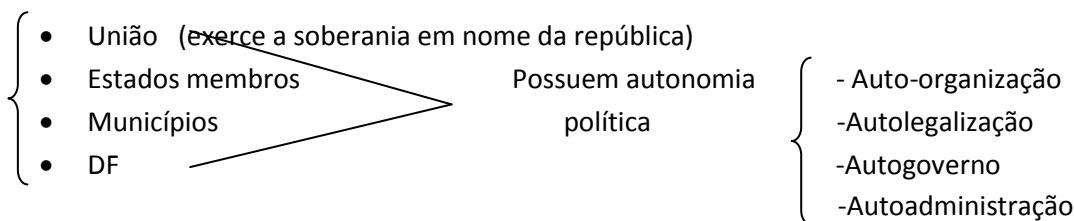
- **7.5 - Hipóteses de perda ou Suspensão dos Direitos Políticos (Art.15)**

***Cuidado: Não existe cassação de direitos políticos.**

- 1ª) Cancelamento da naturalização Por sentença judicial tramitada em julgado. (caso de perda)
- 2ª) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos da pena. (suspensão)
- 3ª) Improbidade administrativa (Art. 37, § 4º) (suspensão estabelecida pela CF)
- 4ª) Incapacidade civil absoluta (Art. 3º, CC 02) (suspensão dos direitos políticos)
- 5ª) Recusa de cumprir obrigação legal à todos imposta e não cumprir prestação alternativa (Art. 5º, VIII) (perda)

Direito Constitucional – Módulo II

8- Organização Político-Administrativa da RFB (Art.18ª 33)



Soberania = Independência

Pessoa Jurídica	Personalidade
RFB	Direito público internacional
U, E, M e DF	Direito público interno

OBS: Brasília é a capital federal.

- **8.1 - Vedações ao Entes Federados U, E, M e DF (Art.19)**

- a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas (...), salvo se houver interesse público.
- b) Recusar fé a documentos públicos;
- c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

- **8.2 - União**

- a) Bens (Art. 20 CF – (Rol exemplificativo) EX: Mar territorial, terras tradicionalmente ocupada pelos índios; terrenos da marinha e seus acrescidos (...)
- b) Poderes da união:
 - Legislativo (Art.27)
 - Executivo (Art. 76)
 - Judiciário (Art. 90)

- **8.3 -Dos Estados**

a) Bem (Art.26): Possuem caráter residual em relação aos bens da união.

b) Poderes: {
 -Legislativo (Art. 27)
 -Executivo (Art. 28)
 -Judiciário (Art.125)

OBS: Os poderes dos estados são organizados e mantidos pelos estados.

c) Autonomia:

- **Auto-organização e legislação:** Os estados organizam-se e regem-se pela constituição e leis que adotarem (Art. 25 Caput)
- **Autogoverno:** Capacidade de eleger seus representantes.

Para o poder executivo {
 -Governador e vice
 -Idade mínima é 30 anos;
 -Mandato: 04 anos / Posse 1º de janeiro
 -Subsídio: É estabelecido por lei de iniciativa de assembleia Legislativa.

OBS: Os governadores e os vices perderão o cargo caso assumam outro , salvo posse em concurso público.

Para o poder Legislativo {
 -Deputados estaduais;
 -Idade mínima é 21 anos;
 -Mandato : 04 anos.

OBS: Aplicam-se aos deputados estaduais e distritais as regras sobre os deputados federais.

Nº de Dep.Fed.	x 3	Nº de Dep. Est/Dist.
8	X 3	= 24
10	X 3	= 30
12	X 3	= 36
13	+24	= 37
17		= 41
70		= 94

- **Autoadministração:** É a capacidade de realizar suas tarefas, suas competências administrativas.

d) **Julgamento de Autoridades estaduais**

	Crime Comum	Crime de Respons.
Governador	STJ (Art. 105 I CF)	Depende da CE/LODF
Vice-governador	TJ (segundo STF)	Depende da CE/LODF
Dep. Estadual/Distrital	TJ (segundo STF)	Depende da CE/LODF

OBS: Se o governador de estado pratica um crime doloso contra a vida, não será julgado pelo tribunal do júri, mas pelo STJ (**Súmula 721 STF**)

- e) **Criação de Novos Estados (Art. 18, § 3º)**
- 2 etapas {
- **Plebiscito** : Convocado pelo CN (Art. 49)
Obs: Deverá ser ouvida a assembleia legislativa (Art. 48 VI) que emitirá parecer opinativo
 - Edição de lei federal (CN)
Obs: O plebiscito só vincula o CN quanto for
- f) **Formas de Criação de novos estados**

Incorporação: Ocorre quando dois ou mais estados se unem com outro nome perdendo os estados incorporados sua personalidade, por integrarem um novo estado. Na fusão entre dois, três ou mais estados, eles perderão a sua personalidade e surgirá um novo estado. Seria o caso por exemplo, da fusão dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desaparecendo estes e surgindo o novo Estado do Sul.

Subdivisão: Quando um estado divide-se em vários novos estados-membros, todos com personalidades diferentes, desaparecendo por completo o estado-originário. Seria o caso, por exemplo da divisão do Estado de São Paulo, que desapareceria, surgindo os novos Estados de São Paulo do Sul e São Paulo do Norte.

Desmembramento: Consiste em separar uma ou mais partes de um estado membro, sem que ocorra a perda da identidade do ente federado originário. O estado originário perderá parte do seu território e de sua população, mas continuará existindo juridicamente. O desmembramento poderá ser de dois tipos: *desmembramento-anexação* ou *desmembramento-formação*.

OBS: Apenas no desmembramento o Estado primitivo (o que deu origem) permanecerá com sua natureza jurídica.

OBS: O plebiscito.

• 8.4 - Dos Municípios (Art. 29 a 31)

- a) **Poderes:** Poder Legislativo (câmara, mun./vereador) 18 anos;
 Poder Executivo (prefeito e vice) 21 anos;

- b) **Autonomia:**

- **Auto-organização:** Os municípios são regidos por lei orgânica aprovada por: **DOIS TURNOS, DOIS TERÇOS (2/3), DEZ DIAS.**
- **Autolegislação (autonormalização):** É a capacidade dos Municípios elegerem seus representantes.

No poder	{	- Prefeito e Vice;
Executivo		- Mandato: 04 anos;
		- Posse 1º de Janeiro.

Julgamento do Prefeito

Autoridade	Crime Comum	Crime de Respons.
Prefeito	TJ (Crime de comp. Da JE)	Câmara Municipal
	TRF (Crime federal)	
	TRE (Crime eleitoral)	

No poder
Legislativo

-Vereador
-Subsídio dos vereadores: Será definida pela CM sempre de uma legislatura para outra.

- **Autoadministração:** É a capacidade de realizar suas competências administrativas.

- **8.5 - Formação de Novos Municípios (Art.18 CF)**

- 1ª LC Federal autorizativa
- 2ª Realização do Estado de viabilidade municipal, na forma da lei (ordinária) do CN.
- 3ª Realização do plebiscito.
- 4ª Lei estadual criadora. →ordinária

- **8.6 - Distrito Federal (Art. 32)**

- a) **Autonomia:**
 - Auto-organização: LO (DDD)
 - Autolegislação “Ao DF são reservadas as competências legislativas dos estados e Municípios.” (Art. 32 § 1º).
 - Autogoverno: Eleger representantes
 - Autoadministração: Capacidade de realizar suas competências administrativas.

OBS: A autonomia do DF é mitigada, reduzida, regradada (parcialmente tutelada pela união)

- Poder judiciário
 - Ministério público
 - PC/PM/CBM
- } organizadas e mantidas pela União
Art. 21, XIII e XIV

OBS-2: O DF não pode ser dividido em municípios.

OBS-3: Cabe a uma lei federal (e não distrital estabelecer a utilização dos órgãos de segurança pública do DF pelo governador. Art 32 § 4º

- **8.7 - Territórios Federais (Art. 18 §2º e Art. 33)**

- Não são entes federativos.
- Não tem autonomia política.

OBS: Os territórios federais podem ser divididos em municípios.

- Os territórios com mais de 100 mil habitantes haverá:
 - Poder judiciário de 1º e 2º graus.
 - Membros do MP
 - Defensores públicos federais

OBS: O governador do território será escolhido e nomeado pelo Presidente da República.

9 - Repartições de Competências

→ Não há hierarquia entre entes federados

- **Princípio da Predominância de Interesses**

- a) Interesse geral/nacional: União
- b) Interesse regional: Estados
- c) Interesse local: Municípios

- **Competências dos entes Federados na CF/88**

- a) União: Possui competências enumeradas na CF. EX: Art. 21 e 22)
- b) Municípios: Possuem competências enumeradas, expressas na CF/88. EX Art. 30
- c) Estados: Possuem competências residual, reservada, remanescente (Art. 25 § 1º)

→ Algumas Competências Expressas dos Estados

1ª Explorar diretamente ou por meio de concessão aos serviços locais de gás canalizado (Art. 25 § 2º)

2ª Criar, por lei ordinária novos municípios. (Art. 18 § 2º)

3ª Organizar seu poder judiciário (Art. 125, Caput)

4ª Instituir por lei complementar, regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões.

→ Art. 21 – Competência Exclusiva da União

→ Indelegáveis

→ Tipo: Material (adm. ou não legislativo)

- a) Manter relações c/ estados estrangeiros
- b) Declara guerra e e celebrar a paz.
- c) Emitir moeda.
- d) Assegurar a defesa nacional
- e) Organizar e manter o poder judiciário.

→ Art. 22 – Competência Privativa da União

→ Delegáveis (Art. 22, § único)

→ Tipo: Legislativa (Fazer leis)

Requisitos de Delegação	{	- Forma: LC → Estado/DF
		- Material: Questões específicas (não pode delegar)
		- Implícito (Art. 19, III, 2ª parte): Se delegar a um estado, deve delegar aos demais e DF.

OBS: A súmula vinculante N° 2 proíbe estados e DF de legislar sobre sistemas de sorteio e consórcios, ou seja, a competência prevista no Art. 22, XX é indelegável.

- a) **Direito**

- Cível *Aeronáutico
- Agário
- Penal

Comercial
Eleitoral
Trabalho
Especial
Processua
Marítimo

- b) Desapropriação
- c) Trânsito e transporte
- d) Seguridade Social
- e) Registros Públicos
- f) Água, energia, informática
- g) Diretrizes e bases de Ed. Nacional
- h) Sistemas de Sorteio e Consórcios.

→ Art. 23 Competência Comum (U, E, M e DF)

→ Material (Adm./não legislativa)

- a) Cuidar da saúde pública;
- b) Combater as causas da pobreza;
- c) Combater a poluição;
- d) Preservar as florestas, fauna e flora;
- e) Proteger os Documentos públicos.

→ Art. 24 – Competência Concorrente (U, E, DF)

→Tipo: Legislativa → Fazer leis

- a) Direito: TRIBUTÁRIO, URBANÍSTICO, PENITENCIÁRIO, ECONÔMICO, FINANCEIRO.
b) Orçamento
c) Custos e serviços
d) Previdência Social
e) Proteção à infância e juventude
f) Meio Ambiente

1 – No âmbito da competência concorrente, compete à união estabelecer as normas gerais.

2 – Essa competência da união não exclui a competência suplementar

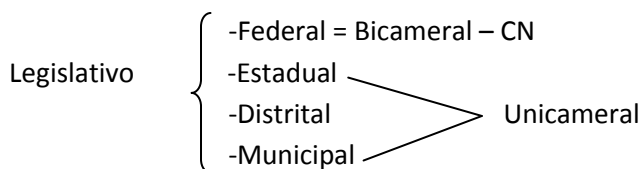
Dos estados.

3 – Se não houver norma geral da união, os estados plenamente para atender as suas necessidades.

4 – Na superveniência de lei da união, esta suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária.

10- Poder Legislativo (Art 44 a 69)

- **10.1 - Funções Típicas** *Legislar (Art.59)
*Fiscalizar (Art.58/Art 70)



• 10.2 - Trabalhos Legislativos

→Legislativa = 04 anos (mandato do Dep. Federal)

→Sessão legislativa ordinária = 01 ano

→02 Fev 17 Julho → 1ºAgos 22Dez

○ Sessões preparatórias:

→Ocorrem a partir de 1º de fevereiro

→02 objetivos: - Dar posse ao novos eleitos;
- Eleger as respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução ao mesmo cargo dentro da legislativa.

OBS: Segundo o STF essa vedação não se aplica aos demais legislativos.

○ Sessão Legislativa Extraordinária (Art. 57 § 6º)

1ª Dar posse ao PR e vice e receber seu compromisso.

2ª Elaborar o regimento comum do CN

3ª Conhecer do veto e sobre ele deliberar.

• Das Comissões Art. 58

2 tipos: → Permanentes: Não se acaba ao final da legislatura
→ Temporárias: Não podem ultrapassar o prazo de uma legislatura EX: CPI's

• 10.3 - Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI Art. 58 § 3ª

a) **Criação:** Requerimento de no máximo 1/3 de deputados e/ou senadores.

b) **Objetivos:** Fato determinado e de interesse público.

c) **Prazo:** Segundo o STF a CPI não pode ultrapassar uma legislatura.

d) **Poderes:** As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, devendo, no entanto observar a reserva de jurisdição e o poder federativo. EX: CPI federal não pode investigar autoridade estadual.

e) **Conclusão:** Serão enviadas ao MP para que este promova a responsabilidade dos investigados.

OBS: Segundo STF em respeito no princípio das minorias a criação da CPI por 1/3 não precisa ser submetida a votação plenária.

CPI pode	CPI não pode
Quebrar sigilo de dados	Quebrar sigilo dos dados telefônicos (grampo)
Expedir mandado de busca e apreensão sem invadir o domicílio	Quebrar a inviolabilidade domiciliar
Efetuar prisão em flagrante	Efetuar prisões cautelares, salvo em flagrante.

- **10.4 - Câmara e Senado**

OBS: A imunidade material de deputados federais e senadores é estendida aos dep. Estaduais e Distritais (Art. 27, § 1º). Os vereadores só possuem imunidade material, e na circunscrição do município.

Representação	Povo	Estados e o DF
S. Eleitoral	Proporcional	Majoritário
	5/3 deputados	
Composição	8 – 70 (LC 78/93)	81 senadores (3 por estado e DF)eleitos com 2 suplentes
Mandato	04 anos	08 anos (duas legislaturas)
Rendição	Total	Parcial, alternadamente por 1/3 e 2/3
Competências	Art. 51	Art. 52

- **10.5 – Imunidades Parlamentares (Art. 53)**

É o conjunto de prerrogativas e vedações que cercam a atividade parlamentar.

- a) **Material (Inviolabilidade):** Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas palavras e votos. Para o STF, no recinto da casa legislativa a imunidade presume-se absoluta, fora dela, deve ser provada a relação com a função parlamentar.
 - **Natureza Jurídica:** Fato atípico
- b) **Imunidade Formal:**
 - **Formal da prisão:** OS deputados e senadores não podem ser presos salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nesse caso o auto de prisão deverá ser remetido à casa respectiva em até 24 horas, a qual decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
 - **Do Processo:** Recebida a denuncia ou queixa contra deputado ou senador, o STF dará ciência à casa respectiva que, pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá, até a decisão final sustar o andamento do processo.

OBS: Essa imunidade não existe caso o crime tenha sido praticado antes da diplomação.

- **Por prerrogativa de foro:** Desde a expedição do diploma deputados federais e senadores serão julgados pelo STF.
- **Observações Finais:**
 - 1ª Os vereadores não possuem imunidade formal.
 - 2ª As imunidades parlamentares são irrenunciáveis.
 - 3ª As imunidades parlamentares terão início a partir da diplomação.

- **10.6 – Processo Legislativo das Emendas Constitucionais (Art. 60)**

→ **Natureza jurídica das EC:** Manifestação no poder constituinte derivado regulador.

- a) **Iniciativa de PEC:** Legitimados
 - *PR

*1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado.

*Mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros

b) **Limitações expressas ao poder de reforma constitucional:**

- **Circunstanciais:** A constituição não pode ser alterada na vigência do Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.
OBS: Essa vedação aplica-se aos E, DF e M.
- **Formais (Tramitação e aprovação da PEC):** A PEC será discutida e votada em dois turnos, em cada casa do CN, sendo aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros.
OBS: Esse processo é consequência de a CF/88 ser rígida.
- **Materiais (Cláusulas pétreas):** Não haverá PEC tendente a abolir:
 - A forma federativa de Estado.
 - O voto direto, secreto, universal e periódico.
 - A separação dos poderes
 - Os direitos e garantias individuais.
- **Temporais:** Não há, nem existe nem existirão.

c) **Limitações Implícitas ao Poder de Reforma**

- A doutrina entende que não se pode alterar a titularidade do poder constituinte originário (povo) e do poder constituinte derivado (poder legislativo).
- Abolir, por emenda o próprio Art. 60 § 4º, ou seja o Brasil não adotou a teoria da dupla revisão.

d) **Promulgação da EC**

A EC será promulgada pelas mesas da câmara e do senado federal, com o respectivo número de ordem.

CUIDADO!!!! A emenda constitucional não seguirá pra sanção ou veto do PR.

OBS final: A PEC rejeitada ou prejudicada não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa ordinária.

• **10.7 – Controle Externo (Fiscalização)**

→ **Titular:** Órgão legislativo

- Federal = CN (Art. 70) → TCU
- Estadual = Assembleia legislativa → TCE
- Distrital = CLDF → TCDF
- Municipal = Câmara municipal → TCM

EX: Compete ao CN julgar as contas do PR. Art. 49, X → Sistemas de freio e contrapeso

→ Pelo princípio da simetria deve ser aplicado nos E, DF e M.

- **10.8 – Quórum de Aprovação**

Lei Complementar (LC)	Maioria absoluta (Art. 69)
Lei Originária (LO)	Maioria Simples ou relativa (Art. 47)
EmendaConstitucional (EC)	Maioria Simplificada de 3/5 (Art. 60 § 2º)

SE LIGA → MAIORIA? Metade + o próximo N° inteiro.

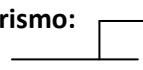
- **Maioria Simples (relativa):** Maioria dos presentes.
OBS: Qualquer deliberação legislativa só pode iniciar caso estejam presentes a maioria absoluta dos membros.
- **Maioria Absoluta:** Maioria dos membros.

OBS: Todas as vezes que deputados e senadores se afastam do cargo para exercerem outros cargos no poder executivo, não terão as imunidades material e formal, salvo a prerrogativa de continuarem sendo julgados no STF.

11 – Poder Executivo Art. 76 ao 91

- **11.1 - Sistemas de Governo:** Diz respeito à relação entre executivo e legislativo.

2 tipos :

- **Presidencialismo:**
→ Chefia unipessoal → PR. (Chefia de estado/Governo)
→ Independência entre os poderes
- **Parlamentarismo:**
→ Chefia dual: 
Chanceler → Interdependência entre os poderes

- **11.2 – Chefia do Poder Executivo**

→ **Executado pelo PR** → Auxiliado pelo ministro de Estados.

Ministros de Estado {
-Cargos em Comissão (AD nutuem) (livre nom. e ex. Art. 84, I)
-Brasileiro maior de 21 anos;
-No exercício dos direitos políticos

CUIDADO!!!! → Ministro Estado de Defesa → Nato

- **11.3 – Da Eleição do PR e Vice**

→ **1º Turno:** 1º Domingo de Outubro
→ **2º Turno:** Último domingo de Outubro } Ocorrem no ano anterior ao termino
término do mandato

→ **Posse:** {
1º de Janeiro
Sessão conjunta do CN

OBS: Só haverá 2º turno caso nenhum dos candidatos, no 1º turno alcance a maioria absoluta dos votos válidos (excetuados os brancos e os nulos).

OBS-2: Essa regra deve ser observada para a eleição dos governados e dos prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores.

Município (eleição do prefeito)	Não tem 2º turno →	Aplicado para senadores
	Com até 200 mil eleitores	= Maioria simples
	Com + de 200 mil eleitores	= Majoritário Composto
	Possível o 2º turno	
	Aplicado para eleição do PR e Governadores	

- **11.4 – Da Substituição do PR (Ausências Temporárias)**

Ordem de substituição do PR

PR → Vice → Presidente Câmara Deputados → Presidente Senado Federal

- **11.5 – Da Vacância (definitivo) dos Cargos de PR e Vice.**

- Ocorrer nos dois primeiros anos de mandato:** Novas eleições diretas em 90 dias após aberta última vaga.
- Ocorrer nos últimos dois anos do mandato:** Eleições indiretas pelo congresso nacional em 30 dias após aberta a última vaga.

OBS: Nesses casos os novos eleitos completarão o mandato (mandato tampão).

- **11.6 – Da Ausência do PR e do Vice do País**

- Até 15 dias:** Sem autorização
- Por mais de 15 dias:** O CN deve autorizar (Art. 49) → Decreto Legislativo

OBS: Segundo o STF esta regra é de reprodução obrigatória nas demais constituições estaduais.

- **11.6 – Competências Privativas do PR (Art. 84)**

→ **Indelegáveis**

→ **Delegáveis** {

- Art. 84 § único
- Incisos VII, XIII e XXV, 1ª parte
- Ministros de Estado, Procurador Geral da República (PGR) e o Advogado Geral da União (AGU)

- **11.7 – Competências Delegáveis do PR (Art. 84)**

- **OBS:** Qualquer deliberação legislativa só pode iniciar caso estejam presentes a maioria absoluta dos membros.

VI – Dispor, Mediante, Decreto, Sobre:

- A organização e o funcionamento da Adm. Federal, desde que:
 - Não aumente despesa – Lei
 - Não crie nem extinga órgãos públicos → Lei Art. 88/37
- Extinção de cargos Públicos (quando vagos)

XII – Conceder indulto e comutar penas

XXV – Prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei.

- **11.8 – Das Responsabilidades do PR**

OBS: Se a câmara autorizar a instauração de processo contra o PR o senado deve instaurar processo, o STF não está autorizado.

OBS-2: Se o processo não for concluso em até 180 dias, o PR retornará as suas funções e o processo segue normalmente.

OBS-3: Na sessão de julgamento do PR por crime de responsabilidade de (processo de Impeachment) cabe ao presidente do STF presidir a sessão, sem direito a voto, que será proferida a condenação pela maioria absoluta dos votos dos senadores (Art. 52 § único)

- **11.9 Imunidades do PR**

a) **Material:** O PR não possui.

b) **Formal:**

- **Relativa à prisão:** Enquanto não houver sentença condenatória (transitada em julgado) o PR não pode ser preso. O PR não está sujeito a nenhuma prisão cautelar.
- **Relativa ao Processo (Cláusula de irresponsabilidade penal relativa):** Na vigência de seu mandato o PR não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções.

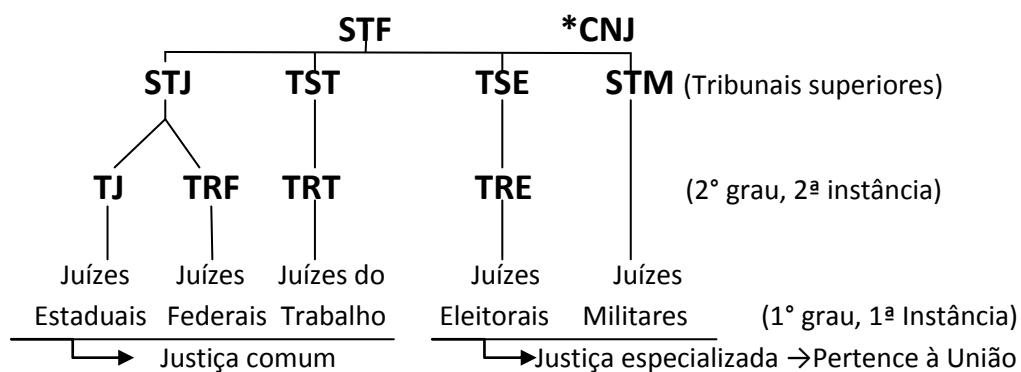
OBS: Nesse ultimo caso suspende o prazo prescricional de crime.

- **11.10 – Julgamento de Autoridades**

	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
PR e Vice	STF	Senado Federal
Min. Estados	STF	STF
Governador	STJ	Depende da CE/LODF
Prefeito	Regra:TJ C.Fed. TRF/CE TRE	Câmara Municipal

OBS: Caso o Ministro de estado pratique crime de responsabilidade conexo com o PR ou Vice, serão julgados no Senado Federal.

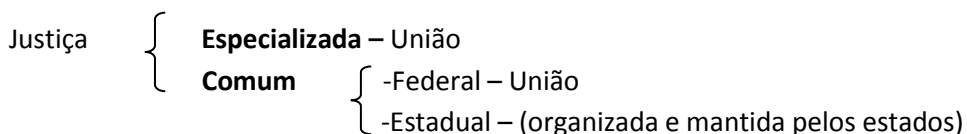
12 – Poder Judiciário



OBS: O STF e os tribunais superiores têm sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional.

OBS-2: O CNJ é órgão do poder judiciário, tem sede em Brasília, mas não exerce atividade jurisdicional.

OBS-3: A justiça do trabalho é a única que não julga crimes (nunca trata de matéria penal).



SE LIGA!!! No DF, o poder judiciário pertence à União. (Art. 21, XIII)

- **12.1 - Estatuto da Magistratura**

→ LC → Iniciativa do STF

 → (Aprovação por maioria absoluta)

- **Ingresso na Carreira de Juiz**

a) **Concurso Público** de provas e títulos.

 → OAB participa de todas as fases

b) **Cargo Inicial:** Juiz substituto.

c) **Exigências** { - Bacharel em direito
 { - No mínimo 03 anos de atividade jurídica.

d) **Promoção do Juiz:** Por antiguidade e merecimento alternadamente.

-**Promoção obrigatória:** Quando o juiz figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em listas de merecimento.

-**Promoção Proibida:** Quando o juiz injustificadamente reter autos de processo em seu poder, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho e decisão.

OBS: O juiz mais antigo só pode deixar de ser promovido pelo voto de 2/3 do tribunal, assegurada a ampla defesa.

- **12.2 – Garantias e Vedações do Poder Judiciário**

- **Garantias Institucionais:**

***Autonomia** { -Funcional
 { -Administrativa
 { - Financeira

CUIDADO! Essa autonomia também é assegurada ao MP, as Defensorias públicas não tem autonomia financeira.

- **Garantias aos Membros:**

a) **Vitaliciedade:** Ocorre após 02 anos de exercício.

OBS: Nos demais graus, a vitaliciedade ocorre com a posse.

OBS-2: O juiz vitalício só pode perder o cargo após decisão judicial transitada em julgado.

- b) **Inamovibilidade:** Os juízes não podem ser removidos, salvo se houver interesse público e por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, assegurada a ampla defesa.
- c) **Inedulabilidade de Subsídio:** É a garantia de preservação do valor nominal (e não real).
- **Vedações aos Magistrados**
 - a) **Quanto ao exercício de funções**
 - 1ª os juízes não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
 - 2ª Dedicar-se à atividade políticas partidárias.
 - 3ª Exercer advocacia, no juízo ou tribunal do qual se afastou nos 03 anos seguintes à sua aposentadoria ou exoneração.

OBS: Após a aposentadoria o magistrado pode se filiar a partido político.

- b) **Quanto ao recebimento de Valores**
 - 1ª Receber custos ou participações em processos.
 - 2ª Receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, salvo se previsto em lei.

- **12.3 – Subsídio dos Magistrados**

→ Teto remuneratório → Subsídio do Min. Do STF (estabelecido por lei)
 → Subsídio dos Min. Tribunais Superiores → 95% ao do Min. Do STF
 → Demais Juízes : 95% do subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
 (95% de 95% = 90,25%)

- **12.4 – Quinto Constitucional (art. 94)**

1/5 das vagas dos TJ, TRF, TST e TRT:

- Dentre Advogados → C/ + de 10 anos de atividade profissional
- Dentre Membros do MP

OBS: O órgão de representação enviará uma lista sêxtupla que a reduzirá em lista tríplice e enviará ao PR/Governador.

- **12.5 – Órgão Especial**

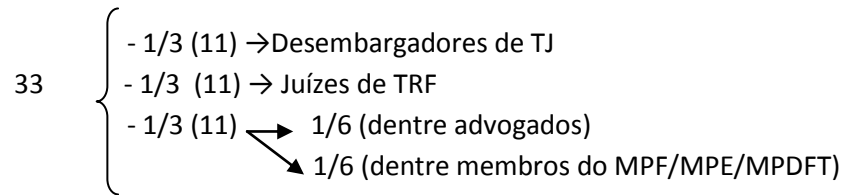
- **Criação:** Pode ser criado nos tribunais com + de 25 julgadores.
- **Vagas:** Metade → juízes mais antigos / Eleição pelo tribunal pleno
- **Composição:** de 11 a 25 membros.
- **Competência:** Possui competência judicial e administrativa (Por delegação do Tribunal pleno)

- **12.7 STF (Art. 101)**

→ **Composição:** - No mínimo 33 ministros
 - Brasileiro (nato ou naturalizado)

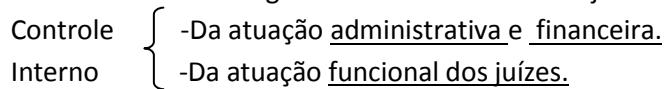
- > 35 anos < 65 anos
- Notável saber jurídico e reputação ilibada.

→ **Nomeação:** Pelo PR, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do senado federal.



- **12.9 – Conselho Nacional de Justiça CNJ (Art. 103-B)**

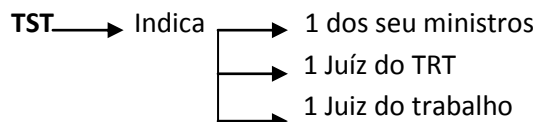
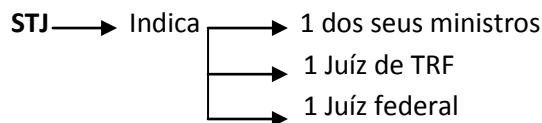
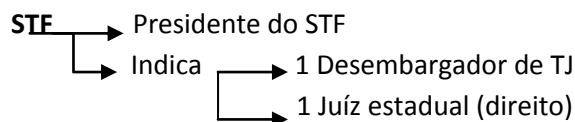
→ **Natureza Jurídica:** Órgão de controle interno do judiciário, exceto do STF.



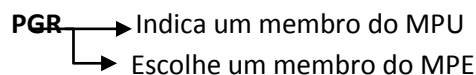
OBS: O CNJ não exerce atividade jurisdicional;

*Órgão de controle interno criado pelos Estados: Para o STF é Inconstitucional.

- **Composição:** 15 membros



CFOAB Indica 2 Advogados.



2 Cidadãos Escolhidos 1 pela CD e 1 pelo SF.

- **Nomeação e Mandato:** Pelo PR, após aprovação do senado por maioria absoluta, exceto o presidente do STF.
Mandato de 02 anos admitida uma recondução.
- **Presidente do CNJ:** É o presidente do STF, e nas suas ausências será substituído pelo vice-presidente do STF.
- **Corregedor do CNJ:** É o ministro do STJ, que ficará dispensado de processos no tribunal.

OBS: Junto ao CNJ atuarão o PGR e o presidente do CF/OAB.

• 12.10 – Julgamento de Autoridades.

a)

PR e Vice	Crime Comum	Crime de Respons.
	STF	Senado Federal

Governadores	Crime Comum	Crime de Respons.
	STJ	Depende da CE/LODF

Prefeitos	Crime Estadual	Crime Federal	Crime Eleitoral
	TJ	TRF	TER

Dica: Súmulas 208 e 209 STJ

b)

Ministros de Estado	Crime Comum ou Crime de Respons.
Com. Das Forças Armadas	STF

OBS: Se crime de responsabilidade conexo com o PR ou Vice → Senado Federal.

- HC → Paciente = STF
 → Coator = STJ
- MS/HD Contra ato de Min.Estado = STJ

c) **Membros do MPU**



PGR	Crime Comum	Crime de Respons.
	STF	Senado Federal

Membros do MPU = TRF (art. 108)
 Mas se oficiam em tribunais = STJ
 Membros do MP estadual = TJ

d) **Membros do Judiciário**

Ministro do STF	Crime comum	Crime de Respons.
	STF	Senado

Ministro dos Tribunais Superiores	Crime comum	Crime de Respons.
	STF	

e)

Membros do	CNJ	Crime de Respons. = Senado
	CNMP	Órgão de controle externo MP

f) **Membros dos Tribunais de Contas**

Ministro do TCU	Crime comum	Crime de respons.
	STF	

Membros dos Trib. Conta dos E, DF e M	Crime comum	Crime de respons.
	STF	

• **12.11 – Outras Competências de Julgamento**

a) **Litígio (conflito) entre:**

Litígio (conflito) entre:			
{ Organismo Internacional	X	{ - União	→ STF
Ou		- Entradas	
{ Organismos Estrangeiros		- DF	
		- O território	
{ Organismo Internacional	X	{ - Municipal	→ Juízes Federais
Ou		ou	
{ Estado Estrangeiro		- Pessoa	
		Art. 109	

b) –Julgar pedido de Extradução = STF

- Homologar sentença estrangeira ou conceder ao juiz Federal.(Art. 10)

• **12.12 – Competências dos Juízes Federais (Art. 109)**

a) **Processar e Julgar os crimes contra:**

- União
- Autarquias
- Fundações Públicas
- Empresas Públicas

OBS: Se o crime é contra SEM (Sociedade de Economia Mista) a competência é da justiça comum estadual.

OBS: A justiça federal não julga contravenções penais, salvo se praticada por autoridade com prerrogativa de foro na justiça federal. EX: Contravenção penal cometida por um juiz federal.

b) **Processar e Julgar o Crime político**

EX: Terras

13 Funções Especiais à Justiça

→Ministério Público (Art. 127 a 130)

→Advocacia pública (Art. 131 e 132)

→Advocacia privativa (Art. 133)

→Defensoria pública (Art 134 e 135)

• **13.1 – Ministério Público**

→ Instituição permanente

→Essencial à função jurisdicional do Estado.

a) **Princípios**

- **Unidade:** Atuação de um membro do MP representa a atuação do próprio ministério pública.
- **Indivisibilidade:** O membro do MP vincula-se ao processo em que atua, podendo, no entanto ser substituído.
- **Independência Funcional:** O membro do MP só está subordinado à constituição federal às leis e a sua própria consciência.

- b) **Autonomia** {
- Funcional
 - Administrativas
 - Financeira

c) **Membros do MP**

→ **Ingresso na Carreira:** Concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se bacharel em direito.

d) **Estrutura do MP**



OBS: MP Eleitoral não existe!!! O que existe são funções eleitorais do MP.

OBS-2: MP Especial: Trata-se de membro do MP que atua nos órgãos de contas. É órgão independente e a seus membros tem as mesmas garantias e vedações dos membros do MP comum.

e) **Garantias e vedações dos membros do MPU**

Os membros do MP possuem as mesmas garantias e vedações dos membros do poder judiciário, além de não poderem exercer atividade comercial.

f)

PGR	Crime Comum	Crime de Respons.
	STF	Senado Federal

→ **Nomeação:** Pelo PR, após aprovação pela maioria do senado federal, dentre integrantes da carreira maiores de 25 anos.

→ **Destituição:** Ocorre por iniciativa do PR e após aprovação do senado federal por maioria absoluta.

→ **Mandato:** 02 anos, admitida a recondução.

g) **Chefe do MPEstadual**

- PG da justiça

→ **Nomeação:** Pelo governador, em lista tríplice, e sem a manifestação da assembléia legislativa.

→ **Mandato:** 02 anos, admitida uma recondução.

h) **Chefe do MPDFT**

PG Justiça do MPDFT

→**Nomeação:** Pelo PR, em lista tríplice e sem a manifestação do senado federal.

→**Mandato:** 02 anos, admitida uma recondução.

OBS: O procurador geral de justiça dos Estados e o do DF serão destituídos por decisão da assembléia legislativa e do senado respectivamente.

- **13.2- Advocacia Públicas Federal**

a) Órgão de representação → Advocacia Geral da União

b) Chefe: AGU → Crime Comum = STF
→ Crime de Responsabilidade = Senado

→**Nomeação do AGU:** Pelo PR, dentre brasileiros maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada (cargo livre de nomeação e exoneração).

c) Atribuições da AGU: {
Prova!!! -Representação judicial e extrajudicial da união
-Consultoria e Assessoramento do poder Executivo.

- **13.3 – Advocacia Privada**

→O advogado é indispensável à administração da justiça.

→**Imunidade:** O advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício das suas funções.

CUIDADO!!! A imunidade do advogado não é absoluta.

Imunidade do advogado {
Abrange: Difamação e injúria
Não abrange: Calúnia e desacato (STF)

- **13.4 – Defensoria Pública**

→É uma instituição permanente, essencial à jurisdição do Estado.

a) **Atribuições:** {
-Orientação jurídica
-Promoção dos Direitos Humanos
-Defesa dos Direitos Individuais. } das necessidades

b) **Princípios da defensoria Pública:**

EC 80/14 {
- Unidade
- Indivisibilidade
- independência

c) **Autonomia** → Funcional e Administrativa

OBS: Os defensores públicos são inamovíveis mas não possuem vitaliciedade.

OBS-2: A EC 74/13 transferiu da União para o DF a competência para organizar a defensoria pública do DF.